

मध्यस्थता_ऐन_२०५५

English title: Arbitration Act, 1999

मध्यस्थता ऐन, २०५५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०५६ । १ । २ । ५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। २०६४ । ०५ । ०९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ २०६४ । ०५ । ०९ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ३. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०५६ सालको ऐन नं. १ । मध्यस्थता सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: मध्यस्थता सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “मध्यस्थता ऐन, २०५५” रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “समझौता” भन्नाले करार भएको वा नभएको कुनै नशितिको कानूनी सम्बन्धका वषियमा तत्काल उठेको वा भविष्यमा उठ्न सक्ने विवादलाई मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउनको लागि पक्षहरु बीच भएको लखित सहमतिसमझनु पर्छ । स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि देहायका कुनै लखित भएमा पक्षहरु बीच लखित सहमतिभएको मानिन्छ:- । (१) मध्यस्थको प्रावधान समेत व्यवस्था गरी भएको कुनै करार वा तत्सम्बन्धमा भएको अन्य कुनै छुट्टै समझौता, । (२) मध्यस्थलाई विवाद सुम्पने गरी पक्षहरु बीच आदान प्रदान भएको पत्र, टेलिक्स, टेलीग्राम, टेलीफ्याक्स वा लखित अभिलेख रहन सक्ने केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन । त्यस्तै प्रकृतिका अन्य दूरसञ्चार माध्यमहरु, । (३) कुनै पक्षले कुनै विवाद मध्यस्थतालाई सुम्पने गरी दावी पेश गरेकोमा सो दावी उपर प्रतविवाद गर्ने पक्षले मध्यस्थलाई विवाद सुम्पने सम्बन्धमा इन्कार नगरी पेश भएको प्रतविवाद । (ख) “पक्ष” भन्नाले मध्यस्थतासँग सम्बन्धित कुनै पक्ष समझनु पर्छ । (ग) “जिल्ला अदालत” भन्नाले समझौतामा मध्यस्थता हुने ठाउँ तोकिएकोमा सो ठाउँको र त्यस्तो ठाउँ नतोकिएकोमा विवाद उत्पन्न भएको वा मध्यस्थताको कारबाही र नरिणय भएको वा साधारणतया कुनै पक्ष बसोबास गरी आएको ठाउँको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको जिल्ला अदालत समझनु पर्छ । (घ) “उच्च अदालत” भन्नाले समझौतामा मध्यस्थता हुने ठाउँ तोकिएकोमा सो ठाउँको र त्यस्तो ठाउँ नतोकिएकोमा विवाद उत्पन्न भएको वा मध्यस्थताको कारबाही र नरिणय भएको वा कुनै पक्ष साधारणतया बसोबास गरी आएको ठाउँको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको उच्च अदालत समझनु पर्छ । (ङ) “विवाद” भन्नाले यस ऐन बमोजमि मध्यस्थताद्वारा समाधान हुन सक्ने विवाद समझनु पर्छ । (च) “प्रतदावी” भन्नाले दावी गर्ने पक्ष उपर प्रतविवाद गर्ने पक्षले गरेको दावी समझनु पर्छ । (छ) “प्रत्युक्त” भन्नाले प्रतविवादी वरिद्ध दावी गर्ने पक्षले गरेको प्रतविवाद समझनु पर्छ । (ज) “मध्यस्थ” भन्नाले विवाद समाधानको लागि नियुक्त मध्यस्थ समझनु पर्छ र सो शब्दले मध्यस्थहरुको समूह समेतलाई जनाउँछ । परिच्छेद-२ । मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान ।

३. मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गराउनु पर्ने: (१) कुनै समझौतामा मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गरिने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो समझौता वा सो अन्तरगतका वषियसँग सम्बन्धित विवाद समझौतामा नै कार्यवधि उल्लेख भएकोमा सोही बमोजमि र नभएकोमा यस ऐन बमोजमि मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतमा दायर भएको प्रचलित कानून बमोजमि मलिपत्र हुन सक्ने व्यापारिक प्रकृतिको कुनै देवानी मुद्दा सम्बन्धित पक्षहरुले मध्यस्थताद्वारा समाधान गरिपाउँ भने नविदन दिएकोमा त्यस्तो विवाद समेत मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउनु पर्नेछ । ४. मुद्दाको लगत काट्ने: (१) दफा ३ को उपदफा (२) बमोजमि मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउन चाहेको विवादको वषियमा दायर रहेको मुद्दाको लगत काट्न अदालतले आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अदालतले मुद्दाको लगत काट्ने आदेश दिन छैन:- । (क) मध्यस्थता हुन सक्ने वषियको साथ साथै मध्यस्थता हुन नसक्ने वषियमा पनि नरिणय दनुि पर्ने देखिएको, वा । (ख) मध्यस्थताद्वारा विवादको नरिणय हुन नसक्ने कुनै मनासबि कारण देखिएको । परिच्छेद-३ । मध्यस्थको नियुक्ति र कार्यालय । ५. मध्यस्थको संख्या: (१) समझौतामा मध्यस्थको संख्या तोकिएकोमा सोही बमोजमि र नतोकिएकोमा सामान्यतया तीनजना मध्यस्थहरु रहनेछन् । (२) समझौता बमोजमि नियुक्त भएका मध्यस्थहरुको संख्या सम भएमा त्यस्ता मध्यस्थहरुले रोजेको कुनै एक व्यक्ति थपि मध्यस्थको संख्या वषिम गर्नु पर्नेछ । ६. मध्यस्थको नियुक्ति: (१) समझौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गराउनु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले तीन महिनाभित्र मध्यस्थ नियुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्नेछ । (२) समझौतामा मध्यस्थ हुने व्यक्तिको नाम उल्लेख भएकोमा समझौतामा उल्लेखित व्यक्ति नै मध्यस्थ नियुक्त भएको मानिन्छ । (३) समझौतामा मध्यस्थ नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने सोही बमोजमि मध्यस्थ नियुक्त गरिन्छ । (४) समझौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक प्रत्येक पक्षले एक एकजना मध्यस्थ नियुक्त गर्नेछन् र त्यसरी नियुक्त भएका मध्यस्थहरुद्वारा नियुक्त

तेस्रो मध्यस्थले मुख्य मध्यस्थ भई काम गर्नेछ । ७. अदालतद्वारा मध्यस्थको नयुक्तिः (१) देहायको अवस्थामा कुनै पक्षले मध्यस्थको नयुक्तिको लागि उच्च अदालतमा नविदन दनि सक्नेछः- । (क) सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रक्रिया अपनाउँदा मध्यस्थ नयुक्त हुन नसकेमा । (ख) सम्झौतामा मध्यस्थ नयुक्ति गर्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नभएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिइने नविदनमा मध्यस्थ हुन सक्ने कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम, थर, वतन, पेशा र नजिको वशिषज्जताको क्षेत्र समेत खुलाउनु पर्नेछ र त्यस्तो नविदन साथ सम्झौताको प्रतिलिपि समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले सबै पक्षलाई सूचना दिई मध्यस्थ हुने व्यक्तिका सम्बन्धमा सम्बन्धति सबै पक्षको मतैक्य भएमा तनीहरुले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई र मतैक्य हुन नसकेमा उच्च अदालतले उपयुक्त ठहर्‍याएको व्यक्तिलाई त्यस्तो नविदन प्राप्त भएको साठी दनिभतिर मध्यस्थ नयुक्त गर्नेछ । त्यसरी उच्च अदालतले गरेको नरिणय अन्तमि हुनेछ । ८. वशिष परस्थितिमा मध्यस्थको पूर्तिः (१) मध्यस्थताको लागि नयुक्त भएको कुनै मध्यस्थले राजीनामा दिएमा वा मध्यस्थ हुन इन्कार गरेमा वा नजिको मृत्यु भएमा वा अन्य कुनै कारणले नजिको स्थान रक्ति हुन गएमा त्यसरी स्थान रक्ति भएको साधारणतः तीस दनिभतिर सो स्थान नजि नयुक्त हुँदाकै प्रक्रिया अनुसार अर्को मध्यस्थ नयुक्त गरी पूर्ति गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभतिर मध्यस्थको रक्ति स्थानको पूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो म्याद नाघेको पन्ध्र दनिभतिर कुनै पक्षले उच्च अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ । त्यस्तो नविदन परेको साधारणतः पन्ध्र दनिभतिर उच्च अदालतले दफा ७ को अधीनमा रही मध्यस्थ नयुक्त गरदिनु पर्नेछ । ९. मध्यस्थले शपथ लनु पर्नेः (१) मध्यस्थको काम कारबाही शुरु गर्नु अघि मध्यस्थले अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार नषिपक्षता तथा इमान्दारताको दुई प्रतिलिखित शपथमा दस्तखत गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो शपथको एक प्रतिसिलि साथ राखी अर्को एक प्रत उच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (२) कुनै पक्ष मध्यस्थले उपदफा (१) बमोजमि शपथ लनु अघि नजिले समाधान गर्नु पर्ने विवादको सम्बन्धमा नजिको नषिपक्षता वा स्वतन्त्रता सम्बन्धमा मनासबि माफकिको शंका गर्नु पर्ने कुनै कुरा भएमा सो कुरा सम्बन्धति पक्षहरुको जानकारीमा ल्याउनु पर्नेछ । १०. मध्यस्थको अयोग्यताः देहायको व्यक्त मध्यस्थ नयुक्त हुन नमितित योग्य हुने छैनः- । (क) प्रचलति कानून बमोजमि करार गर्न अयोग्य भएको, । (ख) नैतिक पतन देखिनि फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको, । (ग) साहुको दामासाहीमा परेको वा टाट उल्टेको, । (घ) मध्यस्थताद्वारा समाधान हुनुपर्ने विवादको वषियमा कुनै स्वार्थ भएको, । (ङ) कुनै सम्झौतामा मध्यस्थ नयुक्त हुनको लागि कुनै खास योग्यता तोकेको रहेछ भने त्यस्तो योग्यता नपुगेको । ११. मध्यस्थलाई हटाउन सकिनेः (१) मध्यस्थलाई हटाउने अवस्था र कार्यवधि सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सम्झौतामा अवस्था र कार्यवधि उल्लेख नगरिएको भए देहायको कुनै अवस्थामा मध्यस्थलाई हटाई पाउँ भनी कुनै पक्षले मध्यस्थ नयुक्त भएको वा नजिको काम कारबाही यस उपदफा बमोजमि नभएको थाहा पाएको मतिलि पन्ध्र दनिभतिर मध्यस्थ समक्ष नविदन दनि सक्नेछः- । (क) कुनै मध्यस्थले नषिपक्ष रुपले काम नगरी कुनै पक्षप्रति झुकाव राखेको वा पक्षपात गरेको स्पष्ट देखिएमा, । (ख) कुनै मध्यस्थले मध्यस्थताको कारबाहीमा अनुचित आचरण वा जालसाज गरेमा, ।

(ग) कुनै मध्यस्थले मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा बराबर त्रुटि वा अनयिमतिता गरेमा, । (घ) कुनै मध्यस्थले मध्यस्थताको काम कारबाही अनुचित रुपमा लम्ब्याउने वा ढलाई गर्ने उद्देश्यले मनासबि माफकिको कारण । नदेखाई तीन पटक भन्दा बढी मध्यस्थको बैठकमा उपस्थति नभएमा वा बैठकको काम कारबाहीमा भाग लनि इन्कार गरेमा, । (ङ) कुनै मध्यस्थले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त वा नयिमको प्रतिकूल हुने कार्य गरेमा, वा । (च) कुनै मध्यस्थको योग्यता नपुगेको भएमा वा योग्यता नरहेमा । (३) उपदफा (२) बमोजमि नविदन पर्न आएमा हटाउन माग गरिएको मध्यस्थले स्वेच्छाले पद त्याग नगरेमा वा हटाउन माग गरेका आधार उपर अर्को पक्ष सहमत नभएमा मध्यस्थले सो सम्बन्धमा नविदन परेको तीस दनिभतिर नरिणय गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको नरिणय उपर उच्च अदालतमा उजुर लाग्नेछ र सो अदालतले गरेको आदेश अन्तमि हुनेछ । १२. मध्यस्थको कार्यालय रहने स्थानः (१) मध्यस्थको कार्यालय देहायको स्थानमा रहनेछः- । (क) सम्झौतामा मध्यस्थको कार्यालय रहने स्थान उल्लेख भएकोमा सोही स्थानमा । (ख) सम्झौतामा मध्यस्थको कार्यालय रहने स्थान उल्लेख नभएकोमा पक्षहरुले रोजेको स्थानमा । (ग) मध्यस्थ नयुक्त भएको पन्ध्र दनिभतिर पक्षहरुले त्यस्तो स्थान नरोजेमा वा त्यस सम्बन्धमा पक्षहरुका बीच मतैक्य नभएमा सम्पूर्ण सम्बद्ध परस्थितिलाई विचार गरी मध्यस्थले तोकेको स्थानमा । (२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षहरुले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक साक्षीको वकपत्र गराउन, वशिषज्जको राय लनि, कुनै लिखित, वस्तु वा स्थान निरीक्षण गर्न सुविधा हुने अन्य कुनै उपयुक्त स्थानमा समेत मध्यस्थहरुले आपसमा छलफल गरी मुकाम तोक्न सक्नेछन् । १३. मध्यस्थको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषाः मध्यस्थले आफ्नो काम कारबाहीमा प्रयोग गर्ने भाषा सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजमि र उल्लेख नभएकोमा पक्षहरुले आपसमा छलफल गरी निर्धारण गरेको भाषा हुनेछ र त्यसरी निर्धारण हुन नसकेमा सम्झौतामा प्रयोग गरिएको भाषा मध्यस्थको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषा हुनेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । १३क. द्रुत मध्यस्थता सेवाः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षहरुले नजिहूबीच भएको सम्झौता वा सहमति बमोजमिको द्रुत मध्यस्थता सेवा अवलम्बन गरी विवाद समाधान गर्न सक्नेछन् । परिच्छेद-४ । मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही र मध्यस्थको अधिकार । १४. दावी, प्रतदावी, प्रतविवाद वा

प्रत्युक्तपेश गर्ने: (१) सम्झौतामा दावी पेश गर्ने म्याद उल्लेख भएकोमा सोही म्यादभित्र र कुनै म्याद उल्लेख नभई मध्यस्थ हुने व्यक्तिको नामसम्म उल्लेख भएकोमा मध्यस्थता गराउनु पर्ने विवाद उत्पन्न भएको मितिले र विवाद खडा भएपछि मध्यस्थ नयुक्त भएकोमा मध्यस्थ नयुक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र दावी पेश गर्नु पर्नेछ ।

त्यसरी दावी पेश गर्दा पक्षले कुन कुरामा मतभेद भएको हो र कुन कुरा गराई पाउन चाहेको हो सो खुलाई प्रमाण सहित मध्यस्थ समक्ष आफ्नो दावी लखित रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसको एकप्रति अर्को पक्षलाई समेत दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दावी पेश भएपछि सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अर्को पक्षले दावी प्राप्त गरेको तीस दिनभित्र त्यस्तो दावी उपर प्रतविवाद पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको म्यादभित्र अर्को पक्षले प्रतविवाद र सो सम्बन्धमा नजिको कुनै प्रतदावी भए सो समेत पेश गर्नु पर्नेछ र नजिले प्रतदावी समेत पेश गरेमा मध्यस्थले त्यस्तो प्रतदावी उपर प्रत्युक्तपेश गर्न दावी पेश गर्ने पक्षलाई पन्ध्र दिनको म्याद दनि पर्नेछ र त्यसरी प्रत्युक्तपेश भएकोमा प्रतदावी पेश गर्ने पक्षलाई त्यसको एकप्रति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमिको म्यादभित्र कुनै पक्षले आफ्नो काबु बाह्रिको परस्थितिले गर्दा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा झकिएको । प्रतविवाद वा प्रत्युक्तपेश नसकेमा त्यसको मनासबि कारण खुलाई त्यस्तो म्याद समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र म्याद थपको लागि मध्यस्थ समक्ष नविदन दनि सक्नेछ र नविदनमा उल्लिखित कारण मनासबि देखिएमा मध्यस्थले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । नविदन माग बमोजमि मनासबि म्याद थप गर्न सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि दावी, प्रतदावी वा प्रतविवाद वा प्रत्युक्तपेश गर्दा सो विवाद सम्बन्धी सबै लखित तथा त्यसलाई समर्थन गर्ने कुनै सबूद प्रमाण भए सो समेत पेश गर्नु पर्नेछ । पक्षहरूले कुनै कुरा साक्षीद्वारा प्रमाणित गर्न गराउन चाहेमा दावी, प्रतदावी, प्रतविवाद वा प्रत्युक्तमि साक्षीको नाम, थर, वतन समेत खुलाउनु पर्नेछ र मध्यस्थले तोकेको दनि त्यस्तो साक्षीलाई सम्बन्धित पक्ष आफैले मध्यस्थ समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ । (६) यस ऐन बमोजमि प्रत्येक पक्षले मध्यस्थताको काम कारबाहीको सन्दर्भमा मध्यस्थ समक्ष दाखलि गरेका कागजातहरूको प्रतिलिपि अर्को पक्षलाई दनि पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (७) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजमि तोकिएको म्यादभित्र सरकारी कार्यालयको तर्फबाट मध्यस्थकर्ता समक्ष दावी, प्रतदावी, दावी उपर प्रतविवाद वा प्रत्युक्तपेश नगरेमा वा ढलि गरी पेश गरेमा वा लापरवाही साथ कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य गर्ने कर्मचारीलाई नजिको सेवा सर्तसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून बमोजमि विभागीय कारबाही हुनेछ । त्यस्तो कार्य प्रचलित कानून बमोजमि कसूर माननि रहेछ भने सो कसूरमा समेत कारबाही हुनेछ । १५. मध्यस्थताको कारबाही अन्त्य वा जारी हुने अवस्था: पक्षहरूले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक देहायको अवस्थामा मध्यस्थताको कारबाही अन्त्य वा जारी हुनेछ:- । (क) दावीकर्ताले दफा १४ को उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभित्र दावी पेश नगरेमा मध्यस्थको काम कारबाही अन्त्य हुनेछ । (ख) दफा १४ को उपदफा (२) को म्यादभित्र प्रतविवाद पेश नभए तापनिसोही कारणले मात्र प्रतदावी पेश नगर्ने पक्षले वादी दावी स्वीकार गरेको माननि छैन र दावीकर्ताको दावी र सो दावी पुष्टी गर्न पेश भएका प्रमाणको मूल्यांकन हुने गरी मध्यस्थले आफ्नो कारबाही जारी राख्नु पर्नेछ ।

(ग) मध्यस्थले तोकेको सुनुवाईको बखत कुनै पक्ष उपस्थित नभएमा वा लखित प्रमाण दाखलि नगरेमा पेश हुन आएका प्रमाणहरूको आधारमा मध्यस्थले नरिणय गर्न सक्नेछ र त्यस्तो नरिणयको प्रतिलिपि प्रतविवाद नगर्ने पक्षलाई समेत पठाउनु पर्नेछ । १६. मध्यस्थले क्षेत्राधिकार नरिधारण गर्न सक्ने: (१) मध्यस्थ समक्ष पेश भएको विवादको नरिपण गर्ने मध्यस्थको क्षेत्राधिकार नरहेको वा जुन करारको कारणबाट विवाद उत्पन्न भएको हो सो करार नै गैर कानूनी वा बदरयोग्य वा प्रभावहीन भएको दावी कुनै पक्षले लनि चाहेमा त्यस्तो दावी नजिले मध्यस्थ समक्ष पेश गर्न सक्नेछ र मध्यस्थले आफूलाई सुम्पिएको काम कारबाही प्रारम्भ गर्नु अघि क्षेत्राधिकार वा करारको वैधता वा प्रभावकारीताका सम्बन्धमा नरिणय गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नरिणय उपर चर्चित नबुझ्ने पक्षले सो नरिणय भएको मितिले तीस दिनभित्र उच्च अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ र सो विषयमा उच्च अदालतले दिएको नरिणय अन्तमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि करारको वैधता वा प्रभावकारीताका सम्बन्धमा नरिणय गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै करारमा मध्यस्थद्वारा विवादको समाधान गर्ने प्रावधान रहेछ र सो प्रावधान सोही करारको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको रहेछ भने सो करारको मध्यस्थता सम्बन्धी प्रावधानलाई छुट्टै सम्झौताको रुपमा लडिनेछ । मध्यस्थले त्यस्तो करार बदर वा अमान्य हुनेगरी वा प्रभावहीन भएको नरिणय गरे तापनिसोही कारणले त्यस्तो प्रावधान कानूनतः बदर वा अमान्य वा प्रभावहीन भएको माननि छैन । (४) दफा १४ को उपदफा (२) बमोजमि प्रतविवाद पेश गर्ने म्याद नाघे पछि उपदफा (१) बमोजमिको दावी गर्न सकिने छैन । (५) कुनै पक्षले आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थ नयुक्त गरेको वा मध्यस्थ नयुक्तमि सहभागी भएको वा मध्यस्थको नयुक्तमि सहमत जिनाएको कारणले मात्र त्यस्तो पक्ष उपदफा (१) बमोजमिको दावी लनिबाट वंचित भएको माननि छैन । (६) उपदफा (२) बमोजमि उच्च अदालतमा दायर भएको नविदन सो अदालतबाट अन्तमि कनिरा नहुँदै मध्यस्थलाई आफ्नो कारबाही जारी राख्न र नरिणय गर्न बाधा पुगेको माननि छैन । १७. मध्यस्थले अपनाउने कार्यवधि: (१) मध्यस्थले विवादको नरिणय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधिसम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजमि र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा यस ऐन बमोजमि हुनेछ । तर यस ऐनमा व्यवस्था नभएको कार्यवधिपक्षहरूको सहमतमि मध्यस्थले तोके बमोजमि र

त्यस्तो सहमतनिभएमा मध्यस्थ आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । (२) मध्यस्थ समक्ष पेश हुनुपर्ने दावी, प्रतविाद, प्रतदिावी वा प्रत्युक्तपेश भइसकेपछि मध्यस्थले अवलिम्ब मध्यस्थता सम्बन्धी काम कारबाही शुरु गर्नु पर्नेछ । (३) मध्यस्थता सम्बन्धी के कस्तो काम कारबाही कुन दिन र समयमा हुने हो त्यसको जानकारी पक्षहरूलाई दनुि पर्नेछ र सम्बन्धति मसिलिमा त्यसरी जानकारी दिएको अभलिख राखनु पर्नेछ ।

(४) तीनजना वा सो भन्दा बढी मध्यस्थ रहेको विवादमा नरिणय गर्ने वा अन्तमि आदेश दिने काम बाहेक मध्यस्थताको अन्य कारबाही उपस्थति मध्यस्थहरूबाट हुन सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि जानकारी पाएपछिकुनै पक्ष मध्यस्थताको कारबाही हुने दिन र समयमा उपस्थति नभए तापनि मध्यस्थले कारबाही जारी राख्न र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा आफ्नो नरिणय दिने सक्नेछ । (६) मध्यस्थ समक्ष सुनुवाईको काम सकिए पछि मध्यस्थले सुनुवाईको कारबाही अन्त भएको आदेश गरी सो कुराको अभलिख मसिलिमा राखनु पर्नेछ र त्यसपछि पक्षबाट प्रमाणहरू बुझ्ने वा सुनुवाई गर्ने कार्य हुन सक्ने छैन । (७) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (६) बमोजमि आदेश गरेको साधारणतः तीस दिनभित्र मध्यस्थले आफ्नो लिखति नरिणय सुनाउनु पर्नेछ । १८. मध्यस्थले अपनाउने सारवान कानूनः (१) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थले अपनाउने सारवान कानून नेपाल कानून हुनेछ । (२) पक्षहरूले स्पष्ट रुपमा अख्तियारी दिएको अवस्थामा मात्र मध्यस्थले विवादलाई न्याय र सदबिक (एक्स एक्वा एट बोनी) वा प्राकृतिक समन्याय (एभिएबल कम्पोजिटि) को सिद्धान्त बमोजमि विवादको नरीपण गर्न सक्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थले सम्बन्धति करारका शर्तहरू बमोजमि विवादको नरीपण गर्नेछ र त्यसरी विवाद नरीपण गर्दा सम्बन्धति कारोबारमा लागू हुने व्यापारिक प्रचलनहरू (युसेज) उपर समेत ध्यान दिनु पर्नेछ । १९. मध्यस्थताको सुनुवाई गोप्य रुपमा हुनेः पक्षहरूले अन्यथा चाहेमा बाहेक मध्यस्थताको सुनुवाई गोप्य रुपमा हुनेछ । २०. सूचना तथा म्याद तामेलीः (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थताका सम्बन्धमा दिने कुनै सूचना वा मध्यस्थले सुनुवाई गर्ने विषयमा वा मध्यस्थ समक्ष विचाराधीन रहेको विवादमा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर रहे बसेको पक्षको नाउँमा कुनै म्याद वा सूचना तामेल गर्नु परेमा सम्झौतामा अन्यथा भएकोमा बाहेक सम्बन्धति पक्षलाई सधि बुझाई वा पक्षको टेलिक्स, टेलफियाक्स, टेलग्राम वा लिखति अभलिख रहन सक्ने केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधति । त्यस्तो प्रकृतिका अन्य कुनै दूरसञ्चार माध्यमको ठेगानामा सम्झौतामा उल्लेख भएको रहेछ वा सम्झौता भएपछि पक्षहरूले त्यस्तो ठेगाना एक अर्कोलाई वा मध्यस्थलाई उपलब्ध गराएका रहेछन् भने त्यस्तो ठेगानामा म्याद वा सूचना पठाउन सकिनेछ । त्यस्तो सञ्चार माध्यम वा ठेगाना उपलब्ध नगराएकोमा सम्बन्धति पक्षको व्यवसाय रहेको स्थान वा नजिको स्थायी बसोबास भएको स्थानमा बुझाउनु पर्नेछ । यसरी दिइएको सूचना वा भएको म्याद तामेली रीतपूर्वक भए गरेको मानिनेछ । तर हुलाकद्वारा त्यस्तो म्याद वा सूचना पठाउँदा रजिस्ट्री गरी पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको काम कारबाहीका सम्बन्धमा यस व्यवस्थाले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छैन । २१. मध्यस्थको अधिकारः (१) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थको अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) पक्षहरूलाई आफू समक्ष उपस्थति गराउने, कागजपत्र पेश गर्न लगाउने र आवश्यकतानुसार बयान लनि, । (ख) साक्षीहरूलाई बकपत्र गराउने, । (ग) कुनै खास विषयमा विशेषज्ञ नयुक्त गरी जाँच गराउने वा राय लनि, । (घ) कुनै पक्ष विदेशी नागरिक भएको कारणले आफूले दिएको नरिणय कार्यान्वयन हुन सक्ने कसिमिको अवस्था नभएमा मध्यस्थले तोके बमोजमिको बैक ग्यारेन्टी वा अन्य उपयुक्त जमानत लनि, । (ङ) पक्षको अनुरोधमा वा आफैले उपयुक्त देखेमा विवादसँग सम्बन्धति स्थान, वस्तु उत्पादन, संरचना, उत्पादन प्रक्रिया वा सोसँग सम्बन्धति अन्य कुराको नरीक्षण गर्ने तथा नासनि बगिरनि कसिमिका चजि वस्तु भएमा पक्षहरूसँग परामर्श गरी बकिरी गरी आएको रकम धरौट राख्ने, । (च) पक्षहरूले प्रदान गरेको कुनै खास अधिकारको प्रयोग गर्ने, । (छ) प्रारम्भिक आदेश, कुनै पक्षको अनुरोधमा विवादको विषय वस्तुसँग सम्बन्धति कुनै कुरामा अन्तरमि आदेश वा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने वा शर्त सहतिको नरिणय गर्ने, । (ज) लिखितको प्रमाणति नक्कल दिने, । (झ) यस ऐनले प्रदान गरेको अन्य अधिकारको प्रयोग गर्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजमि मध्यस्थले दिएको आदेश उपर चर्ति नबुझ्ने पक्षले पन्ध्र दिनभित्र उच्च अदालतमा नविदन दिने सक्नेछ र सो सम्बन्धमा उच्च अदालतले गरेको नरिणय अन्तमि हुनेछ । २२. पक्षलाई समान अवसर हुनेः (१) मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा प्रत्येक पक्षलाई आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न यस ऐनको अधीनमा रही पर्याप्त र समान अवसर दिनेछ । (२) मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा कुनै पक्ष पक्ष आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मारफत उपस्थति हुन सक्नेछ र आफ्नो तर्फबाट कानून व्यवसायी मुकरर गर्न समेत सक्नेछ । २३. प्रमाण बुझ्न अदालतको सहयोग लनि सकिनेः प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थ समक्ष विचाराधीन रहेको विवादका सम्बन्धमा कुनै प्रमाण बुझ्न मध्यस्थलाई अदालतको सहयोग आवश्यक परेमा मध्यस्थ आफैले वा पक्षको अनुरोधमा जलिला अदालत समक्ष त्यस्तो सहयोगका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ । यसरी अनुरोध भै आएमा प्रचलति कानून बमोजमि जलिला अदालतले प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा सहयोग गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । मध्यस्थको नरिणय र त्यसको कार्यान्वयन । २४. नरिणय गर्नु पर्ने अवधिः सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख

भएकोमा बाहेक दफा १७ को उपदफा (७) को अधीनमा रही दफा १४ बमोजमिका कागजहरू मध्यस्थ समक्ष पेश भएको साधारणतः एक सय बीस दिनभित्र मध्यस्थले आफ्नो नरिणय दनि पर्नेछ । २५. नरिणय दनि नहुने अवस्था: (१) मध्यस्थता गर्नु पर्ने वषियसँग मध्यस्थले नरिणय गर्न नहुने वषिय अभिन्न रूपमा गासिएको रहेछ भने त्यस्तो वषियमा मध्यस्थले नरिणय दनि छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि नरिणय गर्न नहुने अवस्था परेमा मध्यस्थले सो को सूचना सम्बन्धति पक्षहरूलाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सूचना प्राप्त गरेको मितिलि पैतीस दिनभित्र सम्बन्धति पक्षले प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ । २६. मध्यस्थको नरिणय: (१) तीनजना वा सो भन्दा बढी मध्यस्थहरू भएमा बहुमतको राय नै मध्यस्थको नरिणय माननिछ । (२) मध्यस्थहरूको राय भनिन् भनिन् भई बहुमत कायम हुन नसकेमा सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मुख्य मध्यस्थको राय मध्यस्थको नरिणय माननिछ । (३) उपदफा (४) को अधीनमा रही प्रत्येक मध्यस्थले नरिणयमा दस्तखत गर्नु पर्नेछ । तर कुनै मध्यस्थले नरिणयमा दस्तखत गर्न नसक्ने कुनै कारण भएमा सो खुलाई बाँकी मध्यस्थले दस्तखत गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै मध्यस्थ मध्यस्थताको नरिणयसँग सहमत हुन नसकेमा असहमतपूरण राय व्यक्त गर्न सक्नेछ । २७. नरिणयमा खुलाउनु पर्ने कुरा: सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक मध्यस्थले नरिणयमा देहायका कुराहरू स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) मध्यस्थता गर्न सुम्पिएको वषियको छोटकरी वविरण, । (ख) मध्यस्थताको क्षेत्राधिकार उपर कुनै पक्षले प्रश्न उठाएको भए क्षेत्राधिकार भएको ठहर गर्ने आधार, । (ग) मध्यस्थको ठहर र उक्त ठहरमा पुग्न लडिएका कारण र आधार, । (घ) भरीभराउ वा क्षतिपूरतिगिरी दनि पर्ने कुरा वा रकम, । (ङ) भरीभराउ गर्नु पर्ने रकममा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । मध्यस्थ नयुक्त प्रक्रिया शुरु गरेको दिनभन्दा अघिल्लो दिनसम्म लाग्ने ब्याज र दफा ३१ को म्यादभित्र मध्यस्थको नरिणय कार्यान्वयन नभएमा त्यस्तो समय व्यतति भएपछि लाग्ने थप ब्याज दर, । (च) मध्यस्थको नरिणय भएको स्थान र मिति । २८. नरिणय सुनाउनु पर्ने: मध्यस्थले पक्षहरूका समक्ष नरिणय पढी सुनाउनु पर्नेछ र त्यसको एक एक प्रतिसम्बन्धति सबै पक्षहरूलाई दिई सो को नसिसा मसिलि साथ राख्नु पर्नेछ । कुनै पक्ष नरिणय सुनाउन तोकिएको समयमा अनुपस्थति रहेमा वा उपस्थति भए पनि नरिणयको प्रतिलिपि बुझलिनि इन्कार गरेमा सो कुरा जनाई नरिणयको प्रतिलिपि संलग्न गरी नजिलाई सूचना दनि पर्नेछ । २९. दोहोर्‍याई नरिणय गर्न नहुने: (१) दफा ३० बमोजमि उच्च अदालतले आदेश दिएकोमा बाहेक मध्यस्थले आफू समक्ष सुम्पिएको वषियमा एकपटक नरिणय गरिसकेपछि नरिणयको मूल सारमा असर नपर्ने गरी गणतीय, छपाई, टाइपगि वा त्यस्तै प्रकृतिका सानातानि तरुटी सच्याउन र त्यसमा छुट भएको कुरा समावेश गर्न बाहेक सोही वषियमा पुनः अर्को नरिणय गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि मध्यस्थको नरिणयमा भएका तरुटी सच्याउनु पर्ने भन्ने कुनै पक्षलाई लागेमा नजिले नरिणयको प्रतिलिपि पाएको मितिलि तीस दिनभित्र मध्यस्थ समक्ष नविदन दनि पर्नेछ र मध्यस्थले त्यस्तो तरुटी सच्याउन वा छुट भएको कुरा समावेश गर्न मनासबि देखेमा त्यस्तो नविदन प्राप्त भएको मितिलि पन्ध्र दिनभित्र छुट्टै पर्चा खडा गरी छुट भएको कुरा समावेश गर्न र तरुटी सच्याउन सक्नेछ ।

मध्यस्थ आफैले त्यस्तो कुरा सच्याउन उचित ठानेमा नरिणय भएको तीस दिनभित्र पर्चा खडा गरी सच्याई त्यसको जानकारी सम्बन्धति पक्षहरूलाई दनि पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पक्षले दावी पेश गरेका कुराहरू मध्ये कुनै कुराका सम्बन्धमा मध्यस्थले नरिणय गरेको रहेनछ भने त्यस्ता कुराका हदसम्म अर्को पक्षको सहमतलिई मध्यस्थले नरिणय गरेको तीस दिनभित्र सो कुरामा नरिणय हुन नविदन दनि सक्नेछ र त्यसरी नविदन परेकोमा नविदन परेको पैतालीस दिनभित्र सोही हदसम्म सीमति रही पूरक नरिणय गर्न सक्नेछ । (४) पक्षहरूको सहमतिभएमा नरिणयको कुनै कुरा वा अंश अस्पष्ट भएकोले व्याख्या गर्न कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई सूचना दिई मध्यस्थको नरिणय भएको मितिलि तीस दिनभित्र मध्यस्थ समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यस्तो अनुरोध भएमा पैतालीस दिनभित्र मध्यस्थले अस्पष्ट भएको कुराको व्याख्या गरी स्पष्ट पार्न सक्नेछ । ३०. नरिणय बदर हुनसक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि मध्यस्थको नरिणय सुनी पाएको वा नरिणयको सूचना पाएको मितिलि पैतीस दिनभित्र त्यस्तो नरिणयमा चर्चित नबुझ्ने पक्षले सो नरिणय बदर गराउन चाहेमा सम्बन्धति कागजातहरू र नरिणयको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी उच्च अदालतमा नविदन दनि पर्नेछ र त्यसको प्रतिलिपि मध्यस्थ र सम्बन्धति पक्षलाई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेकोमा मध्यस्थताको नरिणयमा देहायका कुनै कुरा रहेको नविदन गर्ने पक्षले प्रमाणति गरेमा उच्च अदालतले त्यस्तो नरिणय बदर गर्न वा आवश्यकतानुसार पुनः नरिणय गराउन आदेश दनि सक्नेछ:- । (क) सम्झौताका कुनै पक्ष सम्झौता गर्दाका बखत कुनै कारणले सम्झौता गर्न असक्षम रहेको वा पक्षहरू जुन मुलुकको कानूनको अधीनमा रहेका छन् सो कानून अनुसार वा त्यस्तो कानून स्पष्ट हुन नसकेमा नेपाल कानून बमोजमि सो सम्झौता वैध नरहेको, । (ख) नविदन गर्ने पक्षलाई मध्यस्थ नयुक्त गर्नका लागि वा मध्यस्थताको कारबाहीका सम्बन्धमा समयमा नै रीतपूर्वक सूचना नदिएको, । (ग) मध्यस्थलाई नसुम्पिएको विवादसँग सम्बन्धति वषियमा वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको शर्त विपरीत वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको क्षेत्राबाहिर गई नरिणय भएको, । (घ) नेपाल कानून प्रतिकूल सम्झौता भएकोमा बाहेक मध्यस्थको गठन विधि वा त्यसको काम कारबाही पक्षहरू बीच सम्पन्न सम्झौता अनुरूप नभएको वा त्यस्तो सम्झौता नभएमा यस ऐन अनुसार नभएको । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) अनुसार नविदन परेकोमा उच्च अदालतले देहायका अवस्थामा मध्यस्थताको नरिणय बदर गर्न सक्नेछ:- । (क)

मध्यस्थले नरिणय गरेको वविद नेपाल कानून बमोजमि मध्यस्थद्वारा नरिपण हुन नसक्ने भएमा । (ख) मध्यस्थले गरेको नरिणय सार्वजनिक आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झिकिएको । नीतिप्रतिकूल हुने भएमा । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (४) उपदफा (१) बमोजमि परेको नविदन उपर अदालतले सुनुवाई गर्दा मध्यस्थले आधार लिएको प्रमाणको पुनः परीक्षण गर्ने गरी सुनुवाई गर्नु हुँदैन ।

३१. नरिणयको कार्यान्वयनः पक्षहरूले मध्यस्थको नरिणयको प्रतिलिपि पाएको मितिलि पैतालीस दिनभित्र नरिणय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । ३२. अदालतबाट नरिणय कार्यान्वयन हुनेः (१) दफा ३१ बमोजमिको अवधिभित्र नरिणय कार्यान्वयन हुन नसकेमा सो म्याद नाघेको तीस दिनभित्र मध्यस्थको नरिणय कार्यान्वयन गराउनको लागि सम्बन्धित पक्षले जिल्ला अदालत समक्ष नविदन दिन सक्नेछ र त्यसरी नविदन परेमा जिल्ला अदालतले सो नरिणयलाई आफ्नो फैसला सरह दुरुत मध्यस्थताबाट भएको नरिणयको हकमा पन्ध्र दिन र सो बाहेक अन्य नरिणयको हकमा साधारणतया तीस दिनभित्र कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ । (२) यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि दफा ३० को उपदफा (१) बमोजमि नविदन दायर गरेको कारणले मात्र मध्यस्थको नरिणय कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३० को उपदफा (१) बमोजमि नविदन दायर गर्ने पक्षले मध्यस्थको नरिणय कार्यान्वयन स्थगित राखिपिऊँ भनी छुट्टै नविदन दिएकोमा सो बमोजमिको नविदन टुङ्गो नलागेसम्म उच्च अदालतले देहायको अवस्थामा मध्यस्थताको नरिणयको कार्यान्वयन स्थगित गर्नु भन्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछः- । (क) सम्झौता वा मध्यस्थको नरिणय प्रथम दृष्टिमा नै भ्रष्टाचार वा जालसाज भएको देखिएकोमा, वा । (ख) नविदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने कुरा सारभूत रूपमा पुष्टि भएमा । ३३. ब्याज तर्जुमोः सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै रकम बुझाउनु पर्ने गरी मध्यस्थको नरिणय भएको रहेछ भने वविदसँग सम्बन्धित व्यवसायको प्रकृति उपर समेत वचिर गरी त्यस्तो कारोबारमा वाणजिय बैकले तत्काल अपनाएको ब्याज दर भन्दा बढी नहुने गरी मध्यस्थले तोकदिएको ब्याज समेत बुझाउनु पर्नेछ । तर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । मध्यस्थ नयुक्त प्रक्रिया सुरु गरेको दिनदेखि यस ऐन बमोजमि नरिणय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने समयावधिसम्मको अवधिको हकमा भने कुनै ब्याज लाग्ने छैन । ३४. वदिशमा भएको नरिणय कार्यान्वयन हुनेः (१) वदिशमा भएको नरिणय नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा कार्यान्वयन गराउन चाहने पक्षले देहायका लखितहरू संलग्न गरी उच्च अदालत समक्ष नविदन दिनु पर्नेछः- । (क) मध्यस्थको नरिणयको सक्कल वा त्यसको प्रमाणित प्रतिलि । (ख) सम्झौताको सक्कल वा त्यसको प्रमाणित प्रतिलि । (ग) मध्यस्थको नरिणय नेपाली भाषामा भएको रहेनछ भने सो को नेपाली भाषामा भएको औपचारिक अनुवाद ।

(२) वदिशमा भएको मध्यस्थको नरिणयलाई मान्यता दिन तथा कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको कुनै सन्धिको नेपाल पक्ष भएको रहेछ भने सो सन्धिको पक्ष भएको वदिशी मुलुकको इलाकामा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भएको मध्यस्थको नरिणय त्यस्तो सन्धिको व्यवस्था तथा त्यसको पक्ष भन्दा उल्लेख गरिएका शर्तहरूको अधीनमा रही देहायको अवस्थामा मान्यता दिई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा कार्यान्वयन हुनेछः- । (क) सम्झौतामा उल्लेख भएको कानून तथा कार्यवधि बमोजमि मध्यस्थ नयुक्त भई नरिणय भएको भएमा, । (ख) पक्षहरूलाई मध्यस्थताको कारबाहीको समयमै जानकारी गराइएको भएमा, । (ग) सम्झौताका शर्तहरू वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको वषियहरूमा मात्र सीमिति रही नरिणय भएको भएमा, । (घ) जुन मुलुकमा नरिणय भएको हो सो मुलुकको कानून बमोजमि सो नरिणय पक्षहरूलाई अन्तमि र बन्धनकारी भइसकेको भएमा, । (ङ) जुन व्यक्तिले मध्यस्थको नरिणय कार्यान्वयन गराउन नविदन दिएको हो सो व्यक्तिको मुलुकको कानूनमा वा मध्यस्थता भएको स्थानको मुलुकको कानूनमा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा भएको मध्यस्थको नरिणय कार्यान्वयन हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था नभएमा, । (च) नरिणय भएको मितिलि नबबे दिनभित्र नरिणय कार्यान्वयनका लागि नविदन परेको भएमा । (३) उपदफा (१) बमोजमि परेको कुनै नविदनमा उपदफा (२) मा उल्लेखित शर्तहरू पूरा भएको छ भन्ने कुरामा उच्च अदालत सन्तुष्ट भएमा सो अदालतले सो नरिणयलाई कार्यान्वयन गर्न जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा वदिशमा भएको मध्यस्थको नरिणय कार्यान्वयन हुने छैनः- । (क) जुन वविद नरिपण भै नरिणय गरिएको हो सो वविद नेपाल कानून बमोजमि मध्यस्थद्वारा समाधान हुन नसक्ने प्रकृतिको भएमा । (ख) त्यस्तो नरिणयको कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक नीति विरुद्ध हुने भएमा । परिच्छेद-६ । वविधि । ३५. मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा लाग्ने खर्चः (१) सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक मध्यस्थता गराउने पक्षहरूले मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीका लागि उपस्थित पक्षहरूसँग परामर्श गरी मध्यस्थले तोकेको रकम बुझाउनु पर्नेछ । (२) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थताको काम कारबाहीमा लाग्ने खर्च सम्बद्ध परस्थितिहरूलाई वचिर गरी मध्यस्थले तोके बमोजमिको अनुपातमा प्रत्येक पक्षले व्यहोरनु पर्नेछ । ३६. मध्यस्थको पारश्रमिकः (१) मध्यस्थको पारश्रमिक सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (२) सम्झौतामा मध्यस्थको पारश्रमिक उल्लेख नभएकामा उपस्थित पक्षहरूसँग परामर्श गरी

मध्यस्थले तोकेको पारश्रिमकि पक्षहरूले बुझाउनु पर्नेछ र त्यस्तो पारश्रिमकि उपस्थिति पक्षहरूसँग परामर्श गरी मध्यस्थले आदेश दिए बमोजमि पूरै वा पेश्कीको रुपमा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

३७. मध्यस्थले रकम फर्तिता गर्नु पर्ने: मध्यस्थ समक्ष पेश भएको विवादको सुनुवाई हुन नसकेमा वा मध्यस्थको स्थान कुनै कारणले रक्ति भएमा त्यस्तो मध्यस्थले दफा ३६ बमोजमि पारश्रिमकि पाइसकेको रहेछ भने सो मध्ये मध्यस्थले काम गरेको अवधिसम्मको रकम पक्षहरूसँग परामर्श गरी कटाई बाँकी रकम फर्तिता गर्नुपर्नेछ । तर कुनै मध्यस्थलाई दफा ११ बमोजमि हटाइएमा नजिले सो पहिले कुनै पारश्रिमकि लिएको भएमा सो पारश्रिमकिको पूरै रकम फर्तिता गर्नु पर्नेछ । ३८. हक र दायित्व सर्ने: यस ऐन बमोजमि मध्यस्थताको काम कारबाही प्रारम्भ भएपछि कुनै पक्षको मृत्यु भएमा वा नजि बेपत्ता भएमा वा बहुलाएमा नजिको सम्पूर्ण हक र दायित्व प्रचलति कानून बमोजमि नजिको सम्पत्ति खाने हकवाला माथि सर्नेछ । ३९. अदालतको क्षेत्राधिकार नहुने: प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐनद्वारा नियमिति भएका विषयमा कुनै अदालतको क्षेत्राधिकार हुने छैन । ४०. पक्षहरु मलिन सक्ने: यस ऐन बमोजमि मध्यस्थताको लागि परेको विवादका सम्बन्धमा पक्षहरु मलिन चाहेमा आफू मलिन चाहेको शर्त सहितको व्यहोरा खुलाई मध्यस्थ समक्ष पक्षहरूले नविदन दनि सक्नेछन् र यसरी पर्न आएको नविदनमा मध्यस्थको सहमतपूरण नरिणय हुनेछ र त्यस्तो नरिणय उपर सहमत बमोजमि नभएको कुरामा बाहेक कुनै उजुरी लाग्ने छैन । ४१. चलन चलाएको दस्तुर तर्नु पर्ने: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन मध्यस्थको नरिणय कार्यान्वयन गराउँदा नरिणय कार्यान्वयनबाट प्राप्त रकमको ०.५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम नरिणय कार्यान्वयन गरी दिए बापतको दस्तुर रुपमा सम्बन्धति अदालतलाई बुझाउनु पर्नेछ र त्यसरी कार्यान्वयन गरनि नरिणय रकम तर्नु बुझाउनु पर्ने विषयसँग सम्बन्धति नभएमा नरिणय बमोजमि गर्नु पर्ने वा गरिपाउने विषयको प्रचलति बजार भाउ बमोजमि मूल्य वा रकम निर्धारण हुन सक्ने भएमा त्यसको ०.५ प्रतिशतका दरले र त्यसरी निर्धारण हुन नसक्ने भएमा पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर सो नरिणय कार्यान्वयन गराई माग्ने पक्षले बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बुझाएको दस्तुर अर्को पक्षबाट भराउन चाहेमा जिल्ला अदालतले प्रचलति कानून बमोजमि कोर्ट फसिरह भराई दनिछ । ४२. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधति । मध्यस्थता सम्बन्धी मसिलि: (१) मध्यस्थले पक्षहरूले पेश गरेको लिखित तथा प्रमाणहरू सम्बन्धति व्यक्तहरूलाई गराएको बयान, आफ्नो नरिणय र मध्यस्थतासँग सम्बन्धति सबै कागजातहरूमा मतिरि समय जनाई सलिसलिवार तरिकाबाट मसिलि तयार गर्नु पर्नेछ । (२) मध्यस्थले मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही अन्तमि भएपछि तत्सम्बन्धी मसिलि जिल्ला अदालतमा बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त मसिलि जिल्ला अदालतले आफूले गरेको फैसलाको मसिलि सरह सुरक्षति साथ राख्नु पर्नेछ ।